

SALEH BIN IDRIS
lawan
ZAIRINA BINTI BAHARUM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 13 Mei 2022 / 11 Syawal 1443H

Kes Rayuan No. 04000-016-0046-2021
[Rayuan Mutaah]

Peguam Syarie Perayu : *Amir Husin & Associates*

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan pada 5/3/2021. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10300-016-0765-2018.

[2] Pada 30/4/2021, penyediaan dan pemberitahuan Borang MS30 telahpun siap tetapi Perayu tidak ada mengambilnya daripada Mahkamah. Pada 17/3/2022 Peguam Syarie 1 Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Diri Peguam Syarie. Notis juga telah dikeluarkan kepada Perayu untuk hadir ke Mahkamah pada 13/5/2022 memandangkan Perayu tidak memfailkan apa-apa dokumen termasuk Notis Penarikan Balik kes.

[3] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-016-0046-2021 atas alasan tiada kerjasama dan komitmen pihak Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Penarikan Diri Peguam Syarie 1 Perayu **DILULUSKAN**.
2. Kes Rayuan No. 10000-016-0046-2021 **DIBUANG**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.